

**CONTRAT DE PRÊT À TAUX VARIABLE RÉDUIT
GARANTI PAR HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE
(PARTICULIERS)**

ENTRE: Caisse Desjardins du Centre et de l'Est de Laval, 1890 boulevard des Laurentides, Laval, province de Québec, H7M 2P9
(Nom et adresse de la caisse)

ci-après appelée «LA CAISSE»

ET: Maxime LEBRASSEUR, résidant et domicilié au 10, rue Guglia, Laval, province de Québec, Canada, H7B 1A9
(Nom et adresse du ou des membres)

ci-après appelé(e)s «LE MEMBRE»

LES PARTIES FONT LES CONVENTIONS ET DÉCLARATIONS SUIVANTES:

1. **PRÊT:** La caisse consent par les présentes à prêter au membre, qui accepte, la somme de cinq cent douze mille dollars et zéro cent (512 000,00 \$). Ce prêt doit être garanti par une hypothèque immobilière sur l'immeuble indiqué à l'offre de financement, sur les loyers présents et à venir provenant de l'immeuble ou de partie de celui-ci et sur les indemnités d'assurance qui couvrent ces loyers. Le rang de l'hypothèque est également prévu à l'offre de financement.

Ce prêt doit être utilisé uniquement pour les fins déclarées par le membre, à défaut de quoi la caisse n'est pas tenue au déboursement.

2. **DÉBOURSEMENT:** Ce prêt sera versé, en un ou plusieurs déboursements, lorsque le membre aura utilisé sa mise de fonds convenue antérieurement entre les parties, que la caisse aura reçu un rapport du notaire à l'effet qu'elle peut procéder au déboursement du prêt et que toutes les conditions applicables au prêt auront été remplies à la satisfaction de la caisse. La caisse peut déboursier le prêt au moyen de chèques faits conjointement à l'ordre du membre, du notaire et de toute personne susceptible d'avoir une priorité ou une hypothèque sur l'immeuble hypothéqué, ou à l'une ou l'autre de ces personnes.

S'il s'agit d'un prêt à des fins de construction, de réparation ou d'amélioration de l'immeuble, le prêt sera versé de la manière prévue à l'offre de financement.

Si le déboursement entier du prêt ne peut être effectué dans les trois mois suivant la date des présentes, la caisse pourra, moyennant avis écrit donné au membre, refuser de faire tout autre déboursement, conservant alors tous ses droits et recours pour les sommes déjà avancées.

3. **INTÉRÊT:** Ce prêt porte intérêt, avant comme après échéance, à taux variable correspondant au taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (ci-après appelée «Desjardins») moins 0.85 % l'an. Le taux applicable au prêt variera à chaque modification du taux préférentiel de Desjardins et sera calculé mensuellement et non à l'avance.

Le «taux préférentiel de Desjardins» est le taux d'intérêt qu'elle établit de temps à autre comme étant son taux préférentiel. En date des présentes, ce taux est de 4,45 % l'an, de sorte que le taux applicable au prêt est de 3,6 % l'an calculé mensuellement et non à l'avance, ce qui équivaut à un taux de 3,6271 % l'an calculé semestriellement et non à l'avance. Le membre peut, en tout temps, obtenir le taux préférentiel de Desjardins alors en vigueur en consultant le site Internet du Mouvement Desjardins ou en s'adressant à toute caisse Desjardins. Il peut également consulter le tableau des équivalences de taux à l'article 11 pour connaître le taux d'intérêt calculé semestriellement et non à l'avance qui correspond au taux préférentiel de Desjardins alors en vigueur majoré ou diminué du pourcentage prévu au paragraphe précédent.

Tout l'intérêt accumulé le trentième jour précédant le premier paiement doit être payé à cette date. Si la fréquence des paiements est hebdomadaire, l'intérêt accumulé doit être payé le septième jour précédant le premier paiement.

Si le prêt est versé au moyen de déboursements successifs, la caisse peut, en tout temps, exiger que l'intérêt accumulé soit payé périodiquement en entier. L'intérêt accumulé au jour de chaque déboursement pourra être déduit du déboursement par la caisse.

4. **REMBOURSEMENT:** Le membre s'oblige à rembourser le prêt, sans possibilité de compensation, au moyen de paiements périodiques, constitués de capital et d'intérêt, égaux et consécutifs de 2 590,74 \$ chacun, le premier paiement devant être fait le 1er du mois suivant la date de signature de l'acte et les autres successivement le 1er de chaque mois.

☐ jusqu'au --- inclusivement, date à laquelle tout solde alors dû en capital, intérêt, frais et accessoires deviendra exigible;

☒ jusqu'à l'échéance d'un terme de 60 mois commençant à la date de signature de l'acte hypothécaire, tout solde alors dû en capital, intérêt, frais et accessoires devenant exigible à l'échéance de ce terme.

Tout paiement reçu par la caisse sera d'abord imputé aux intérêts courus, en commençant par les plus anciens, ainsi qu'au coût de l'assurance vie et de l'assurance invalidité si le membre y a adhéré, et ensuite au remboursement du capital.

Les modalités de remboursement qui précèdent sont basées sur une période d'amortissement de 25 ans et un taux d'intérêt de 3,6 % l'an, calculé mensuellement et non à l'avance.

Si, en raison d'une variation du taux d'intérêt applicable, le montant d'un paiement est inférieur à l'intérêt couru à la date d'échéance de ce paiement, l'intérêt impayé est, sous réserve de l'article 4.1, capitalisé pour porter lui-même intérêt au taux en vigueur à compter de cette date.

Si ce prêt est garanti par une hypothèque autre que de premier rang et qu'il est assujéti à la Loi sur la protection du consommateur, la caisse ne pourra, à l'échéance, exiger le remboursement du solde sans en aviser le membre par écrit 30 jours à l'avance, sauf si le solde est inférieur au montant des paiements périodiques susmentionnés.

- 4.1 **LIMITE DE CAPITALISATION:** Chaque fois que la somme du capital dû, des intérêts courus sur celui-ci et des autres montants dus par le membre à la caisse en vertu du présent contrat excède le montant visé à l'article 1 majoré de cinq pour cent de la valeur de l'immeuble acceptée par la caisse lors de l'octroi du prêt, le membre doit, sur demande de la caisse: a) lui verser immédiatement un montant égal à cet excédent; et b) convenir avec la caisse de nouvelles modalités de remboursement de manière à ce que la somme du capital dû, des intérêts courus sur celui-ci et des autres montants dus par le membre n'excèdent plus, avant l'échéance, le montant visé à l'article 1 majoré du pourcentage indiqué ci-dessus.

5. **INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES:** Tout intérêt dû et impayé porte lui-même intérêt au même taux que le capital. L'intérêt dû et impayé peut être capitalisé mais demeure exigible en tout temps.

6. **CONVERSION EN TAUX FIXE FERMÉ:** Le membre peut demander en tout temps à la caisse de convertir le taux d'intérêt du prêt en un taux fixe «fermé» pour la durée restante du terme. Le taux d'intérêt qui s'appliquera à compter de cette conversion sera celui alors recommandé par la Fédération des caisses Desjardins du Québec à ses caisses affiliées pour un prêt hypothécaire résidentiel à taux fixe fermé dont le terme est immédiatement supérieur à la durée restante du terme. Le taux d'intérêt de ce terme peut être obtenu sur le site Internet du Mouvement Desjardins ou en communiquant avec une caisse Desjardins.

La caisse peut également autoriser une demande de conversion pour un terme supérieur à la durée restante du terme.

Pour effectuer cette conversion, le membre devra signer la convention qui sera en vigueur à la caisse pour les prêts hypothécaires à taux fixe fermé.

7. **AUGMENTATION DES PAIEMENTS PÉRIODIQUES:** Une fois par année civile, le membre peut, sans payer d'indemnité, augmenter le montant de ses paiements périodiques. Toutefois, l'augmentation totale au cours du terme du prêt ne peut dépasser le double du montant des paiements convenu au présent contrat. Le membre pourra par la suite réduire le montant de ses paiements jusqu'au montant convenu au présent contrat.

Exemple: Le montant des paiements périodiques convenu au début du terme est de 300\$ par mois. Vous pouvez l'augmenter une fois par année civile. Vous ne pouvez toutefois pas dépasser le double de ce montant, c'est-à-dire 600\$, au cours du terme. Vous pourrez par la suite réduire le montant des paiements jusqu'à 300\$, c'est-à-dire le montant convenu au départ.

8. REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION

8.1. Remboursements partiels du prêt

Au cours de chaque année civile, le membre peut, au moyen de versement(s) d'au moins 100\$, rembourser par anticipation un maximum de 15% du **montant initial du prêt** sans payer d'indemnité à la caisse. Ce privilège ne s'accumule pas d'une année à l'autre. De plus, le membre ne peut bénéficier de ce privilège le jour du remboursement total du prêt, sauf si le solde du prêt est égal ou inférieur au montant remboursable sans indemnité.

Le membre peut également, en tout temps, rembourser par anticipation un montant supérieur aux 15% mentionnés au paragraphe précédent sans rembourser le prêt au complet. Dans ce cas, il doit payer à la caisse une indemnité égale à trois mois d'intérêt sur ce montant supplémentaire, au taux d'intérêt qui s'applique alors au prêt.

Après avoir fait un remboursement par anticipation, le membre doit continuer de faire les paiements périodiques prévus au présent contrat.

Exemple de calcul: remboursements partiels du prêt

La caisse vous a prêté 200 000\$ et vous devez encore 100 000\$. Vous pouvez effectuer, sans avoir à payer d'indemnité, un ou des remboursements à l'avance d'au moins 100\$, jusqu'à un maximum de 30 000\$ (c'est-à-dire 15% de 200 000\$) par année civile.

Si vous remboursez plus de 30 000\$ sans rembourser le prêt au complet (ex: vous remboursez 40 000\$), l'indemnité à payer sera calculée sur le montant supplémentaire (10 000\$ dans cet exemple) de la façon suivante:

Montant sujet au paiement de l'indemnité:	10 000\$ [A]
Taux d'intérêt de votre prêt:	6% ou 0,06 [B]
Coût d'intérêt pour un an: $A \times B = C$, donc:	$10\,000\$ \times 0,06 = 600\$$ [C]
Coût d'intérêt pour trois mois: $C + 12 \text{ mois} \times 3 \text{ mois}$, donc:	$600\$ + 12 \times 3 = 150\$$

À noter que dans un cas réel, l'indemnité serait moins élevée car elle serait déterminée à l'aide d'un logiciel qui tient compte de principes financiers avantageux pour vous.

8.2. Remboursement total du prêt

Le membre peut, en tout temps, rembourser par anticipation le prêt au complet. Il doit alors payer à la caisse une indemnité égale à trois mois d'intérêt calculé sur le montant remboursé, au taux d'intérêt qui s'applique alors au prêt.

Aux fins de ce calcul, le montant pouvant être remboursé sans indemnité selon l'article 8.1 «Remboursements partiels du prêt» ci-dessus ne peut être soustrait du montant remboursé par anticipation.

Si le remboursement par anticipation est effectué moins de trois mois avant la fin du terme du prêt, l'indemnité à payer est calculée sur le montant remboursé par anticipation pour la durée restante du terme, au taux d'intérêt qui s'applique alors au prêt.

Exemple de calcul: remboursement total du prêt

Vous devez actuellement 100 000\$ sur votre prêt et le taux d'intérêt est de 6%. Vous voulez rembourser votre prêt au complet avant la fin de son terme. L'indemnité payable à la caisse est calculée de la façon suivante:

Solde de votre prêt:	100 000\$ [A]
Taux d'intérêt de votre prêt:	6% ou 0,06 [B]
Coût d'intérêt pour un an: $A \times B = C$, donc:	$100\,000\$ \times 0,06 = 6\,000\$$ [C]
Coût d'intérêt pour trois mois: $C + 12 \text{ mois} \times 3 \text{ mois}$, donc:	$6\,000\$ + 12 \times 3 = 1\,500\$$

À noter que dans un cas réel, l'indemnité serait moins élevée car elle serait déterminée à l'aide d'un logiciel qui tient compte de principes financiers avantageux pour vous.

8.3. Remboursement proportionnel d'une remise en argent

Si le membre a obtenu une remise en argent lorsque le prêt a été accordé et qu'il doit payer une indemnité de remboursement par anticipation, il doit rembourser en même temps à la caisse une partie de cette remise en argent. Le montant à rembourser est calculé proportionnellement à la durée restante du terme du prêt par rapport à la durée de ce terme. Dans le cas d'un remboursement par anticipation partiel, le montant à rembourser est également calculé proportionnellement au montant remboursé par anticipation qui dépasse les 15% prévus à l'article 8.1 «Remboursements partiels du prêt»; ce calcul proportionnel est fait par rapport au solde du prêt.

Cette obligation de remboursement proportionnel est en vigueur jusqu'à la fin du terme du prêt, même si ce n'est pas mentionné dans les conventions relatives au prêt que le membre pourrait signer d'ici là avec la caisse.

Exemple de calcul: remboursement proportionnel d'une remise en argent

Vous voulez rembourser votre prêt au complet. Le calcul du montant de la remise en argent à rembourser est le suivant:

Montant de la remise en argent reçue lors du déboursement du prêt:	1 000\$ [I]
Terme du prêt:	5 ans (60 mois) [J]
Durée restante du terme lors du remboursement par anticipation:	33 mois [K]
Montant de la remise en argent à rembourser: $I + J \times K$, donc:	$1000\$ + 60 \text{ mois} \times 33 \text{ mois} = 550\$$ [L]

S'il s'agit d'un remboursement par anticipation **partiel**, le remboursement de la remise en argent est également calculé proportionnellement au montant remboursé par anticipation qui excède les 15% remboursables sans indemnité.

Exemple:

Montant excédentaire aux 15% remboursables sans indemnité:	10 000\$ [M]
Solde du prêt:	100 000\$ [N]
Proportion applicable: $M + N$, donc:	$10\,000\$ + 100\,000\$ = 0,10$
Montant de la remise en argent à rembourser:	$550\$ [L] \times 0,10 = 55\$$

À noter que dans un cas réel, le calcul n'est pas effectué en mois, mais selon le nombre exact de jours qu'il reste avant la fin du terme.

Le montant à rembourser s'ajoute à l'indemnité devant être payée lors d'un remboursement par anticipation.

8.4. Application des articles 8.1 à 8.3 dans toute autre situation

L'indemnité de remboursement par anticipation prévue à l'article 8.1 ou 8.2 doit être payée à la caisse dans toute autre situation où ce n'est pas le membre qui rembourse le prêt par anticipation. Il en est de même du remboursement proportionnel de la remise en argent qui doit être effectué en vertu de l'article 8.3, si tel est le cas.

9. **DÉFAUT:** Le membre est en défaut dans chacun des cas suivants: a) s'il n'observe pas l'une ou l'autre des obligations découlant du présent contrat ou de l'acte hypothécaire ou s'il fait une déclaration fausse ou trompeuse à la caisse; b) s'il ne fait pas radier, dans les 30 jours de son inscription, ou, en cas de contestation, dans les 30 jours du jugement la maintenant, toute hypothèque ou autre charge pouvant primer l'hypothèque de la caisse; c) si l'immeuble hypothéqué est saisi ou fait l'objet de l'exercice d'un recours par un autre créancier; ou d) si un autre créancier saisit les loyers de l'immeuble hypothéqué ou exerce son droit de les percevoir.

La caisse peut alors, sous réserve de ses autres droits et recours: a) exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes prêtées, des intérêts courus et de toutes autres sommes dues ou à devoir à la caisse; b) remplir toute obligation non respectée par le membre, toute somme déboursée à cette fin devenant immédiatement exigible du membre, avec intérêt au taux alors en vigueur à l'égard du prêt, calculé à compter du déboursement; c) exiger le délaissement de l'immeuble hypothéqué et exercer les recours prévus aux articles 2748 à 2794 du Code civil; d) percevoir les loyers provenant de la location de l'immeuble hypothéqué; e) faire une vérification environnementale de l'immeuble hypothéqué aux frais du membre.

Le membre sera tenu au paiement des frais juridiquement exigibles pour le recouvrement du prêt, la conservation de l'immeuble hypothéqué et la réalisation des garanties, le cas échéant.

10. **INCESSIBILITÉ, INDIVISIBILITÉ ET SOLIDARITÉ:** Le membre ne peut céder le produit du prêt sans l'autorisation préalable écrite de la caisse. La créance de la caisse est indivisible et peut être réclamée en totalité de chacun des héritiers, légataires ou ayants droit du membre, de tout acquéreur subséquent et de toute caution, le cas échéant. Si le terme «membre» désigne plus d'une personne, chacune d'elles est solidairement responsable de l'exécution des obligations stipulées au présent contrat, à l'acte hypothécaire et dans toute convention de renouvellement, le cas échéant.

11. **TABEAU DES ÉQUIVALENCES DE TAUX:** La colonne A indique le taux d'intérêt calculé mensuellement et non à l'avance; la colonne B indique le taux équivalent calculé semestriellement et non à l'avance.

A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
2,000	2,0084	5,125	5,1800	8,250	8,3931	11,375	11,6480	14,500	14,9451	17,625	18,2850
2,125	2,1344	5,250	5,3078	8,375	8,5225	11,500	11,7791	14,625	15,0779	17,750	18,4195
2,250	2,2606	5,375	5,4355	8,500	8,6519	11,625	11,9102	14,750	15,2108	17,875	18,5540
2,375	2,3868	5,500	5,5634	8,625	8,7815	11,750	12,0414	14,875	15,3437	18,000	18,6887
2,500	2,5131	5,625	5,6913	8,750	8,9111	11,875	12,1727	15,000	15,4766	18,125	18,8233
2,625	2,6394	5,750	5,8193	8,875	9,0407	12,000	12,3040	15,125	15,6097	18,250	18,9581
2,750	2,7658	5,875	5,9474	9,000	9,1704	12,125	12,4354	15,250	15,7428	18,375	19,0929
2,875	2,8923	6,000	6,0755	9,125	9,3002	12,250	12,5669	15,375	15,8760	18,500	19,2278
3,000	3,0188	6,125	6,2037	9,250	9,4301	12,375	12,6985	15,500	16,0092	18,625	19,3628
3,125	3,1454	6,250	6,3319	9,375	9,5600	12,500	12,8301	15,625	16,1425	18,750	19,4979
3,250	3,2721	6,375	6,4603	9,500	9,6900	12,625	12,9618	15,750	16,2759	18,875	19,6330
3,375	3,3988	6,500	6,5887	9,625	9,8201	12,750	13,0935	15,875	16,4094	19,000	19,7682
3,500	3,5256	6,625	6,7171	9,750	9,9502	12,875	13,2253	16,000	16,5429	19,125	19,9034
3,625	3,6525	6,750	6,8456	9,875	10,0804	13,000	13,3572	16,125	16,6765	19,250	20,0387
3,750	3,7794	6,875	6,9742	10,000	10,2107	13,125	13,4892	16,250	16,8102	19,375	20,1741
3,875	3,9064	7,000	7,1029	10,125	10,3410	13,250	13,6212	16,375	16,9439	19,500	20,3096
4,000	4,0335	7,125	7,2316	10,250	10,4714	13,375	13,7533	16,500	17,0777	19,625	20,4451
4,125	4,1606	7,250	7,3604	10,375	10,6019	13,500	13,8854	16,625	17,2116	19,750	20,5807
4,250	4,2878	7,375	7,4892	10,500	10,7324	13,625	14,0177	16,750	17,3455	19,875	20,7163
4,375	4,4151	7,500	7,6182	10,625	10,8630	13,750	14,1499	16,875	17,4795	20,000	20,8521
4,500	4,5424	7,625	7,7472	10,750	10,9937	13,875	14,2823	17,000	17,6136	20,125	20,9879
4,625	4,6698	7,750	7,8762	10,875	11,1244	14,000	14,4147	17,125	17,7477	20,250	21,1238
4,750	4,7973	7,875	8,0053	11,000	11,2552	14,125	14,5472	17,250	17,8819	20,375	21,2597
4,875	4,9248	8,000	8,1345	11,125	11,3861	14,250	14,6798	17,375	18,0162	20,500	21,3957
5,000	5,0524	8,125	8,2638	11,250	11,5170	14,375	14,8124	17,500	18,1506	20,625	21,5318

12. **DÉFINITION:** Dans le présent contrat, le mot «terme» représente la période comprise entre la date de signature de l'acte hypothécaire et la date à laquelle le solde du prêt deviendra exigible selon l'article 4 «Remboursement».

13. **AUTORISATION DE CUEILLETTE ET DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS :** Le membre reconnaît que la caisse peut, en tout temps après la signature du présent contrat, demander à un assureur hypothécaire d'assurer le prêt aux frais de la caisse et il consent, dans un tel cas, à ce que l'assureur hypothécaire recueille auprès de la caisse et de tout agent de renseignements personnels, les renseignements nécessaires pour répondre à la demande d'assurance, incluant ceux sur sa solvabilité ou sa situation financière, et à ce que la caisse ou l'agent de renseignements communique ces renseignements même s'ils figurent dans un dossier fermé ou inactif.

14. **CAUTIONNEMENT:** Aux présentes intervient(ennent) — (Nom et adresse), lequel (laquelle) ou lesquels (lesquelles) déclarent se porter caution(s) solidaire(s) des obligations du membre prévues aux présentes ou en découlant. S'il y a plus d'une caution, elles déclarent de plus s'obliger solidairement entre elles.

15. **AUTRES MENTIONS:**

Aucune

Signé à Terrebonne ce 26 août 2026



Melissa ALVAREZ

(Signature du représentant autorisé de la caisse)



Maxime LEBRASSEUR

(Signature du membre)